

HISTÓRIA DO BRASIL – CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS – EXERCÍCIOS

DIRETO DO CONCURSO

1. (IFSC) Após a emancipação política do Brasil, o império foi instalado e, em 1824, foi outorgada a primeira constituição desse nascente país. Sobre a Constituição de 1824, assinale a alternativa CORRETA.

- a. A partir da Constituição de 1824, a cidadania brasileira foi estendida aos escravos.
- b. A Constituição de 1824 previa o Estado laico e a liberdade religiosa.
- c. A Constituição de 1824 previa a divisão em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
- d. A Constituição de 1824 instituía o voto censitário, determinado pela renda do eleitor.
- e. O Brasil foi o primeiro país do mundo a garantir, através da Constituição de 1824, a igualdade entre homens e mulheres.



- a) A cidadania brasileira não foi estendida aos escravos, o que ocorreu apenas em 1888.
- b) O Estado não era laico na época.
- c) Não eram três Poderes, mas quatro, pois ainda havia o Poder Moderador.
- d) Está de acordo com o que estudamos até agora.
- e) Na época, as mulheres não podiam votar.

2. (IFCE) Em março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição Brasileira, que, dentre outras características, definia quatro poderes, voto censitário, forma de governo monárquica. Sobre isso, é correto dizer-se que

- a. esta Carta Magna foi diferente da de 1891, a primeira Republicana, pois contou com o voto aberto, universal e distrital, como forma expressa do liberalismo do Imperador.
- b. apesar de definir quatro poderes, Executivo, Legislativo, judiciário e Moderador, eles funcionavam de forma independente e harmônica onde o Imperador exercia o executivo, e um Conselho Militar, o moderador.
- c. ao se dizer que esta Constituição foi outorgada, fica claro que não houve participação popular nem representatividade democrática. Ela foi uma Constituição imposta pelo Imperador D. Pedro I.
- d. o voto censitário estabelecido na Constituição de 1824 foi baseado na propriedade de terra, isto é, quem tivesse mais propriedades de terra teria mais direito político, ao poder se candidatar aos cargos legislativos mais elevados.
- e. uma das inovações da Carta de 1824 foi, além do socialismo, a implantação de eleições censitárias para os cargos do poder judiciário.



Em março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição Brasileira, que, dentre outras características, definia quatro poderes, voto censitário, forma de governo monárquica. Sobre isso, é correto dizer-se que ao se dizer que esta Constituição foi outorgada, fica claro que não houve participação popular nem representatividade democrática. Ela foi uma Constituição imposta pelo Imperador D. Pedro I.



3. (PUC RJ) A Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, exigiu que o país adotasse um novo texto constitucional. Sobre a nova Constituição, aprovada em 1891, podemos afirmar que

- a. instituiu uma República Federativa no Brasil, transformando as antigas províncias em Estados, mas sem conferir-lhes grande autonomia, pois eles permaneceram dependentes do Governo Federal para prover suas despesas administrativas.
- b. estabeleceu o direito de voto para todos os cidadãos maiores de 21 anos; entretanto, o contingente de eleitores era restrito, pois estavam excluídos os analfabetos, as mulheres e os mendigos, que constituíam a maioria da população brasileira.
- c. implementou o regime republicano, com a eleição direta para presidente da República, para o Senado e para a Câmara Federal, sendo que os Estados também podiam eleger seus governadores e suas Assembleias Legislativas, mas não podiam dispor de uma constituição própria.
- d. estabeleceu a separação entre o Estado e a Igreja Católica, mas o catolicismo continuou sendo considerado a religião oficial do país, tendo em vista o receio dos novos dirigentes republicanos de que as religiões protestantes, introduzidas pelos imigrantes europeus, dividissem a população brasileira.
- e. aceitou a livre associação e a reunião dos cidadãos brasileiros – exceto em casos de mobilização sediciosa –, tendo sido, por isso, considerada uma constituição liberal; mas também mostrou seu lado conservador ao não instituir o *habeas corpus*, por julgá-lo excessivamente perigoso à ordem social.



A Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, exigiu que o país adotasse um novo texto constitucional. Sobre a nova Constituição, aprovada em 1891, podemos afirmar que estabeleceu o direito de voto para todos os cidadãos maiores de 21 anos; entretanto, o contingente de eleitores era restrito, pois estavam excluídos os analfabetos, as mulheres e os mendigos, que constituíam a maioria da população brasileira.



10m

4. (UNEB BA) A luta pela ampliação da participação política popular pode ser identificada na adoção, pela Constituição de
- 1824, da eleição em dois turnos, aumentando a disputa eleitoral entre os diversos partidos políticos.
 - 1891, do sufrágio universal e secreto, coibindo a fraude nas eleições e no processo legislativo.
 - 1934, do voto feminino, possibilitando a participação política da mulher em determinadas condições.
 - 1937, da eleição direta para os poderes executivo e legislativo, nos três níveis, municipal, estadual e federal.
 - 1945, do voto do analfabeto, como o objetivo da política populista em ampliar sua base de apoio na sociedade.



A luta pela ampliação da participação política popular pode ser identificada na adoção, pela Constituição de 1934, do voto feminino, possibilitando a participação política da mulher em determinadas condições.

5. (PUC RS) Associe os nomes das constituições brasileiras do período republicano (coluna A) às características de cada uma (coluna B).

Coluna A

- 1) Constituição de 1891.
- 2) Constituição de 1937.
- 3) Constituição de 1946.
- 4) Constituição de 1988.

Coluna B

- () Caracterizou-se pelos grandes avanços sociais e políticos que promoveu, aumentando as garantias ao indivíduo frente ao poder do Estado e os direitos sociais, sendo por isso chamada de “a Constituição Cidadã”.
- () Inspirada na constituição Polonesa, criou um sistema político com concentração de poderes no Executivo e uma forma de representação política baseada no voto corporativo.

- () Considerada uma constituição liberal, estabeleceu medidas como a igualdade perante a lei, a ausência de censura, a garantia de sigilo em correspondências e o fim da pena de morte.
- () Ampliou as liberdades individuais, instituindo o *habeas corpus*, e estabeleceu o voto direto para as eleições em todos os níveis, mas manteve a exclusão de analfabetos, mulheres, soldados e religiosos submetidos a votos de obediência.
- () Com o objetivo de restituir a democracia, garantiu a liberdade de associação para fins lícitos e a livre expressão das ideias, embora mantivesse a exclusão do direito de voto ao analfabeto, o que constituía um limitador da participação popular na política.

A numeração correta, de cima para baixo, é

- a. 4 – 2 – 3 – 1 – 4.
- b. 1 – 2 – 3 – 4 – 3.
- c. 4 – 2 – 3 – 1 – 3.
- d. 2 – 3 – 4 – 1 – 2.
- e. 4 – 1 – 2 – 3 – 4.



A coluna B fica assim:

- (4) Caracterizou-se pelos grandes avanços sociais e políticos que promoveu, aumentando as garantias ao indivíduo frente ao poder do Estado e os direitos sociais, sendo por isso chamada de “a Constituição Cidadã”.
 - (2) Inspirada na constituição Polonesa, criou um sistema político com concentração de poderes no Executivo e uma forma de representação política baseada no voto corporativo.
 - (3) Considerada uma constituição liberal, estabeleceu medidas como a igualdade perante a lei, a ausência de censura, a garantia de sigilo em correspondências e o fim da pena de morte.
 - (1) Ampliou as liberdades individuais, instituindo o *habeas corpus*, e estabeleceu o voto direto para as eleições em todos os níveis, mas manteve a exclusão de analfabetos, mulheres, soldados e religiosos submetidos a votos de obediência.
 - (3) Com o objetivo de restituir a democracia, garantiu a liberdade de associação para fins lícitos e a livre expressão das ideias, embora mantivesse a exclusão do direito de voto ao analfabeto, o que constituía um limitador da participação popular na política.
-

6. (UNIMONTES MG) Acerca das Cartas Constitucionais brasileiras, promulgadas entre 1824 e 1988, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a. A Constituição de 1937 incorporava em seu texto pressupostos liberais provenientes da Carta Magna norte-americana em oposição às ideias autoritárias de países europeus.
- b. O texto da Carta Magna de 1967 representava o pensamento político autoritário dos militares, incorporando a legislação que ampliava os poderes do Executivo.
- c. A Constituição do Império esteve em harmonia com o ideário conservador, estabelecendo eleições censitárias e a submissão da Igreja Católica ao Estado Nacional.
- d. A Constituição de 1934, a segunda da República, estabeleceu o voto feminino e a legislação trabalhista, o federalismo e o presidencialismo



A única incorreta é:

- a) A Constituição de 1937 incorporava em seu texto pressupostos liberais provenientes da Carta Magna norte-americana em oposição às ideias autoritárias de países europeus. Isso porque a Constituição de 1937 não era nada liberal, mas autoritária e ditatorial, sendo ela a Constituição do Estado Novo.

7. (UNCISAL AL) A Constituição de 1937 foi a quarta do Brasil. Também é chamada de Constituição do Estado Novo, por ter transmitido forma e sentido jurídico a essa fase da história brasileira, como se vê no artigo seguinte.

Art. 73. – O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos de grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional e superintende a administração do país. VAINER, Bruno Zilberman. Breve histórico acerca das constituições do Brasil e do controle de constitucionalidade brasileiro, Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, n. 16, p. 161-191, jul./dez. 2010 (adaptado).

Quanto à Constituição de 1937, é correto afirmar que ela

- a. foi promulgada pelo ministro da guerra, General Eurico Gaspar Dutra, atendendo às demandas sociais paulistas.
- b. autorizou a realização de eleições diretas no ano seguinte, garantindo a eleição de Getúlio Vargas para presidente.
- c. foi criada a partir de um ato de força, procurando dar um ar de legalidade à implantação de uma ditadura.
- d. foi outorgada por Getúlio Vargas, refletindo os interesses da assembleia constituinte que a elaborou.
- e. modificou o regime de poder existente no Brasil, implantando o presidencialismo republicano.



Quanto à Constituição de 1937, é correto afirmar que ela foi criada a partir de um ato de força, procurando dar um ar de legalidade à implantação de uma ditadura.

8. (FGV) A gestão do Presidente Eurico Gaspar Dutra foi marcada pela adoção de medidas que visavam à modernização das instituições político-administrativas.

Entre essas mudanças, pode ser destacada:

- a. A aprovação de uma nova Constituição que, embora seguisse princípios liberais e democráticos, mantinha a proibição ao direito de voto das mulheres.
- b. A aproximação com a União Soviética, em função do enorme prestígio dos parlamentares ligados ao PCB.
- c. A extinção do corporativismo, com a regulamentação de centrais sindicais livres da tutela do Estado.
- d. A implantação de um plano de metas (Plano Salte) que visava atender às necessidades da industrialização e do abastecimento doméstico.
- e. A recusa de participação na Organização dos Estados Americanos (OEA), por considerá-la um instrumento de consolidação da hegemonia norte-americana na América Latina.



Entre essas mudanças, pode ser destacada a implantação de um plano de metas (Plano Salte) que visava atender às necessidades da industrialização e do abastecimento doméstico.

9. (USCS SP) Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a Federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão.

(Ulysses Guimarães. “Traidor da Constituição é traidor da Pátria”. In: Marco Antônio Villa. A história em discursos, 2018.)

O discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte sustenta que a Constituição

- a. amplia a participação dos eleitores nas decisões políticas, inaugurando o sufrágio universal na história da nação.
- b. inicia um novo momento da história republicana, elaborando leis escritas para o funcionamento das instituições.
- c. rompe com o período de autoritarismo, estabelecendo direitos políticos dos indivíduos e dos estados.
- d. garante a integridade nacional do país, ampliando os poderes legítimos da presidência da República.
- e. pacifica politicamente a sociedade brasileira, instaurando o sistema parlamentarista de governo.



O discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte sustenta que a Constituição rompe com o período de autoritarismo, estabelecendo direitos políticos dos indivíduos e dos estados.

10. (FAC. SANTO AGOSTINHO BA) Em 1988, foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte a Carta Constitucional, que regulamentou a vida político-econômica do Brasil. Acerca dessa Constituição, analise as afirmativas abaixo e coloque (C) para as corretas e (I) para as incorretas.

- () A Constituição de 1988 ampliou a democracia no país, incluindo até o voto dos analfabetos nas eleições.
- () Essa Carta Constitucional instaurou o voto direto e aberto nas eleições.
- () Em relação aos direitos trabalhistas, a Constituição de 1988 anulou a maior parte da legislação trabalhista anterior.
- () A Constituição de 1988 manteve a nacionalização de riquezas minerais, como o petróleo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- a. I, C, C, I.
- b. C, C, I, I.
- c. C, I, I, C.
- d. I, I, C, C.



- Essa Carta Constitucional instaurou o voto direto e aberto nas eleições.

O voto não é aberto, mas secreto.

- Em relação aos direitos trabalhistas, a Constituição de 1988 anulou a maior parte da legislação trabalhista anterior.

Os direitos trabalhistas não foram anulados, mas mantidos.

11. (MACKENZIE SP) “Como o Brasil e como a própria democracia, a Constituição de 1988 também é imperfeita. Envolveu movimentos contraditórios e embates formidáveis entre forças políticas desiguais, e inúmeras vezes errou de alvo. (...). Mas a Constituição de 1988 é a melhor expressão de que o Brasil tinha um olho no passado e outro no futuro e estava firmando um sólido compromisso democrático”.

Lília M. Schwarcz e Heloísa M. Starling. Brasil: Uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, pp. 488-489

Dentre as contradições da Constituição de 1988, aponta-se

- a. a conservação do tempo de mandato de cinco anos, com direito à reeleição, de um lado, e à criação de mecanismos mais democráticos e imparciais em processos de afastamento de presidentes acusados de crime de responsabilidade, de outro lado.
- b. a manutenção da inelegibilidade e a ausência do direito de voto direto aos analfabetos, de um lado, e o estabelecimento da demarcação de terras indígenas e o amplo projeto de reforma agrária radical, aos mais necessitados, de outro lado.
- c. a manutenção do voto obrigatório e a idade mínima de dezoito anos para participação política, de um lado, e a concessão do direito de elegibilidade e o voto aos analfabetos maiores de idade, residentes no Brasil, de outro lado.
- d. a conservação da estrutura agrária e a manutenção da inelegibilidade de analfabetos, de um lado, e o reconhecimento de direitos de minorias e o empenho em prever meios e os instrumentos constitucionais legais para a participação popular direta, de outro lado.
- e. a manutenção da autonomia das Forças Armadas para definir assuntos de seu interesse, de um lado, e o aprofundamento de mecanismos de investigação e a punição aos envolvidos em atos de tortura e o cerceamento de liberdades durante a ditadura civil-militar, de outro lado.



Dentre as contradições da Constituição de 1988, aponta-se a conservação da estrutura agrária e a manutenção da inelegibilidade de analfabetos, de um lado, e o reconhecimento de direitos de minorias e o empenho em prever meios e os instrumentos constitucionais legais para a participação popular direta, de outro lado.

12. (UNIFOR CE) A constituição é o documento de maior importância de um Estado, pois organiza a estrutura política do país, descreve os poderes do Estado, aponta suas limitações, bem como garante os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Desde a independência, o Brasil já foi regido por sete constituições.

A respeito das características das constituições brasileiras e dos direitos assegurados por tais documentos, é possível afirmar que



- a. a Constituição de 1824 foi a primeira, sendo outorgada após a Independência do país. Apresentava, como características, o poder moderador e o voto universal.
- b. a Constituição de 1891 instituiu a Monarquia como forma de governo e o federalismo como forma de Estado.
- c. a Constituição de 1937 ficou conhecida como a “Constituição Polaca”, de inspiração fascista, e foi outorgada para inaugurar o período da Ditadura Militar.
- d. a Constituição de 1946 consolidou a redemocratização do Estado e a garantia de direitos como a liberdade de expressão e o voto para analfabetos.
- e. a Constituição de 1988 ficou conhecida como a “Constituição cidadã” e consolidou a redemocratização do Estado após a Ditadura Militar, bem como a garantia de direitos como a liberdade de expressão, o uso do *Habeas Corpus*, *Habeas Data* e o voto facultativo para analfabetos.



A respeito das características das constituições brasileiras e dos direitos assegurados por tais documentos, é possível afirmar que a Constituição de 1988 ficou conhecida como a “Constituição cidadã” e consolidou a redemocratização do Estado após a Ditadura Militar, bem como a garantia de direitos como a liberdade de expressão, o uso do *Habeas Corpus*, *Habeas Data* e o voto facultativo para analfabetos.

GABARITO

- 1. d
- 2. c
- 3. b
- 4. c
- 5. c
- 6. a
- 7. c
- 8. d
- 9. c
- 10. c
- 11. d
- 12. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.